Universidad de La Laguna

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25
PAM 25 CURSO 2024–2025

MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

Instrucciones:

El examen consta de dos partes:
1ª) Tipo test, con valor de 6 puntos.
2ª) Preguntas de respuesta corta de desarrollo, con valor máximo de 1 punto por cada respuesta
El test tendrá 40 preguntas con tres alternativas de la cuales una solo es la correcta.
En la parte de preguntas de desarrollo el alumno elegirá 4 preguntas de entre 5.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida en cada parte.
Por cada 5 faltas ortográficas se descuenta un 0,5 o la parte proporcional correspondiente5

1º Cuando analizamos si se cumple o no una norma jurídica. Estamos refiriéndonos a:
- **a)** Si es justa o no esa norma
- **b)** A si es eficaz
- **c)** A si es válida

2º Una norma puede ser válida sin ser eficaz. Por ejemplo:
- **a)** Cuando se cumple de forma espontánea.
- **b)** Cuando se dicta pero no se cumple
- **c)** Cuando se aplica de forma arbitraría

3º Cuando una norma jurídica se deroga:
- **a)** No tendrá validez
- **b)** No es justa
- **c)** Las dos alternativas anteriores son correctas

4 Que rama del Derecho se aplica cuando se establece un contrato de franquicia.
- **a)** Derecho Laboral
- **b)** Derecho Civil
- **c)** Derecho Mercantil

5º Que rama del Derecho se aplica cuando se acusa a un sujeto de estafa.
- **a)** Derecho Penal
- **b)** Derecho Procesal
- **c)** Derecho Constitucional

6 En cuanto al legislativo en España:

a) Solo el Senado desempeña esa función
b) Es bicameral
c) Todos son correctas

7º La CE se puede clasificar como:

a) Una constitución extensa, flexible y normativa
b) Una constitución extensa, rígida y normativa
c) Todas las alternativas son falsas.

8º El poder ejecutivo en España:

a) Se ejerce por el Gobierno
b) Se ejerce por el presidente.
c) Se ejerce por el Congreso

9º Si se aplica con carácter retroactivo una disposición sancionadora no favorable que restrinja derechos individuales.

a) Es una disposición inconstitucional
b) Es una disposición alegal
c) Es perfectamente legal y constitucional

10º La idea del Imperio de la Ley se consagra:

a) El principio de publicidad de las normas
b) El principio de legalidad
c) El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

11º En cuanto a la interpretación y control constitucional el sistema español es

a) Difuso
b) Centrado
c) Concentrado

12º A lo largo de la CE cuando se especifique que determinada materia debe regularse por ley se entiende que por:

a) Ley Ordinaria
b) Ley Orgánica
c) Decreto-Ley

13 El principio de publicidad de las normas está relacionado con:

a) El principio de jerarquía normativa
b) El principio de competencia
c) El principio de seguridad jurídica

14º Una norma entra en vigor

a) A los 20 días hábiles de su publicación en el BOE.
b) A los 20 días naturales de su publicación en el BOE.
c) A los 20 días hábiles de su publicación en el BOE. Excepto cuando la propia norma diga otra cosa en su texto.

15º La designación de un Magistrado del Tribunal Constitucional se realiza para un periodo de:

a) De 6 años
b) De 9 años
c) De 4 años

16 º El Tribunal Constitucional se compone de:

a) 9 jueces y magistrados
b) 12 jueces y magistrados
c) 10 jueces y magistrados

17º El alto comisionado de las Cortes Generales es:

a) El Presidente del Gobierno
b) El Presidente del Congreso de Diputados
c) El Defensor del Pueblo

18º Cuando las instituciones estatales trasladan parte de sus atribuciones ejecutivas a los órganos que ellas mismas mantienen en ámbitos territoriales subestatales, nos referimos a:

- **a)** Descentralización administrativa
- **b)** Desconcentración
- **c)** Desconcentración política

19º Reformar la Constitución supone:

- **a)** Su suspensión temporal
- **b)** Supresión del poder constituyente representado en las Cortes
- **c)** Añadir, suprimir o cambiar uno o varios preceptos de la Constitución

20º Una ley aprobada en un parlamento autonómico (dentro de su ámbito de competencia):

- a) Tiene el mismo rango que una aprobada en las Cortes Generales
- b) Tiene un rango inferior que una aprobada en las Cortes Generales
- c) Tiene un rango superior que una aprobada en las Cortes Generales

21ºEspaña en cuanto a la estructura territorial del estado es.

- **a)** Estado descentralizado
- **b)** Estado federal
- **c)** Una confederación

22º En las Confederaciones.

- **a)** Las decisiones se toman por mayoría simple
- **b)** Las decisiones se toman por mayoría absoluta
- **c)** Las decisiones se toman por unanimidad

23ºSi decimos: la asamblea interviene de modo decisivo y exclusivo en el nacimiento de un ejecutivo colegiado llamado a veces «directorio». Nos referimos al modelo de gobierno.

- **a)** Presidencial
- **b)** Parlamentario
- **c)** De Asamblea

24º La detención preventiva se establece:

- **a)** En un plazo máximo de 3 días antes de pasar a disposición de las autoridades judiciales
- **b)** En un plazo máximo de 72 horas para ser puesto en libertad o pasar a disposición de las autoridades judiciales
- **c)** La detención preventiva viola los derechos constitucionales

25º El derecho de acceso a la cultura:

- **a)** Es un derecho económico
- **b)** Se deriva del derecho a la libertad ideológica y religiosa
- **c)** Se deriva de los principios rectores de la política social y económica

26º Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por:

- **a)** 50 diputados o 50 senadores.
- **b)** Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas.
- **c)** Todas son falsas.

27º Las Normas Dispositivas:

- **a)** Son normas que dejan libertad a las autoridades para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses
- **b)** Son normas que dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.
- **c)** Son normas que no dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.

28º La legitimidad la podemos definir como:

- **a)** La capacidad de adecuar las decisiones políticas a la legalidad vigente.
- **b)** La capacidad para conseguir por el consentimiento los límites que el poder impone.
- **c)** La capacidad para intervenir y regular conflictos sociales.

29º El Tribunal Superior de Justicia de Canarias

- **a)** Tiene una jerarquía inferior a la Audiencia Nacional
- **b)** Culmina la organización judicial en el territorio canario.
- **c)** Administra la justicia de Canarias.

30º El recurso de amparo constitucional se interpone ante:

a) El Gobierno
b) El Tribunal Supremo
c) El Tribunal Constitucional

31ºLas Audiencias Provinciales tienen competencia en materia

a) Penal, civil y contencioso- administrativo
b) Penal, civil, social y contencioso- administrativo
c) Penal y civil

32º Al referirnos a la independencia interna de jueces y magistrados queremos decir:

a) Que los jueces y magistrados no pueden recibir presiones de ningún otro órgano constitucional.
b) El juez no tiene que tener relación con las partes ni el objeto del proceso
c) Que los órganos judiciales no pueden recibir instrucciones de los órganos superiores sobre cómo tienen que interpretar y aplicar las normas jurídicas

33º Si tiene alguna relación con las partes y/o el objeto del proceso, el juez.

a) Debe de abstenerse de llevar el proceso
b) Puede ser recusado por las partes del proceso
c) Todas las alternativas son correctas

34º Si se pretende reformar el Título Preliminar de la Constitución.

a) Se seguiría el mismo procedimiento que para reformar toda la Constitución
b) Se seguiría el procedimiento de reforma común
c) Se reforma por mayoría absoluta

35º En cuanto a los Decretos Legislativos:

a) Su elaboración viene precedida por una delegación del Parlamento al Gobierno en la que se establecen las pautas políticas y jurídicas.
b) Se producen en supuestos excepcionales de extrema urgencia y necesidad.
c) Son denominados también Decreto Ley.

36º El principio de publicidad de las normas:

a) Implica que las normas se publican en los boletines correspondientes.
b) Significa que para el cumplimiento de las normas jurídicas no puede alegarse ignorancia de las mismas.
c) Todas las alternativas son correctas.

37º Una Ley aprobada por en el Parlamento de Canarias

a)Tiene un rango jerárquico superior a una Ley ordinaria de las Cortes Generales
b)Tiene el mismo rango jerárquico que una Ley ordinaria de las Cortes Generales
c)Tiene un rango jerárquico inferior a una Ley ordinaria de las Cortes Generales

38º Del derecho a sufragio:

a) Son titulares todos los ciudadanos
b) Son titulares todos los ciudadanos y extranjeros
c) Son titulares los ciudadanos mayores de 18 años

39º La nación cultural se sustenta en:

a) La existencia de un grupo étnico con vocación política de constituirse en Estado
b) En la idea que toda nación tiene derecho a constituirse en Estado
c) Todos los enunciados son verdaderos

40ºEl principio de exclusividad del Poder Judicial dice que

a) Los jueces se deben de dedicar de forma exclusiva a sus funciones
b) Sólo los jueces y magistrados pueden ejercer la potestad jurisdiccional.
c) El Consejo del Poder Judicial dirige la Administración de Justicia

Elija **4** preguntas de las siguientes y conteste.

1. Leyes Orgánicas
2. Función de igualdad del Derecho
3. Clasificación de las constituciones según Lowenstein
4. Estado de Alarma
5. Legitimidad y legalidad.